REPUBLIKA NG PILIPINAS
LALAWIGAN NG BATANGAS
BAYAN NG TUY

TANGGAPAN NG SANGGUNIANG BAYAN

HALAW SA KATITIKAN NG IKA-84 KARANIWANG PAGPUPULONG NG SANGGUNIANG BAYAN NG TUY, BATANGAS NA GINANAP SA BULWAGANG PAMBAYAN NOONG IKA-4 NG HUNYO, 2024

MGA DUMALO:

KGG. ARMANDO P. AFABLE,	PANGALAWANG PUNONG BAYAN, TAGAPANGULO,
Kgg. Michael O. Perez,	Kagawad,
Kgg. Randoll I. Catapang,	Kagawad,
Kgg. Rafael C. Bautista,	Kagawad,
Kgg. Reymundo C. Rodriguez,	Kagawad,
Kgg. Aniceto C. Abiad,	Kagawad,
Kgg. Felisa C. Rivera,	Kagawad,
Kgg. Eduardo P. Afable Jr.,	Kagawad,
Kgg. Adrian C. Perez,	Kagawad,
Kgg. Roberto A. Mendoza,	Ex-Officio Member, Pangulo ng Liga ng mga Barangay,
Kgg. Ly-ann Angeline D. Avena,	Ex-Officio Member, Pangulo ng Liga ng mga Kabataan.

HINDI NAKADALO:

Wala.

KAPASIYAHAN BLG. 2024 - 083

KAPASIYAHANG PINAGTITIBAY ANG ORDINANSA BLG. 010: "ORDINANSA SA PAGTATAYO, PANGANGALAGA AT PANGANGASIWA NG LAHAT NG URI NG BABUYAN SA BAYAN NG TUY, BATANGAS"

SAPAGKAT, ang bayan ng Tuy, Batangas ay patuloy na umuunlad at dumarami ang namumuhunan tulad ng pagtatayo ng mga babuyan;

SAPAGKAT, itinatadhana ng mga sumusunod na batas ang tamang pangangalaga sa kapaligiran at kalikasan, at kalusugan ng lahat ng mamamayan na siya ring dapat isaalang-alang ng mga nagmamay-ari ng babuyan:

SAPAGKAT, ang Local Government Unit (LGU) ay sumusunod sa mga ipinatutupad na mga alituntunin at regulasyon ng Department of Human Settlements and Urban Development (DHSUD) at Presidential Decree No. 1096 na nagpapatibay sa Republic Act No. 6541 o National Building Code of the Philippines;

SAPAGKAT, ang LGU ay nangangailangan ng isang bagong pinasang ordinansa na may kaugnayan sa mga umiiral na negosyo katulad ng babuyan.

NGAYON, dahil dito at sa mungkahi ni Kagawad Reymundo C. Rodriguez na pinangalawahan ni Kagawad Eduardo P. Afable Jr., ang sumusunod na kapasiyahan ay napagtibay.

ORDINANSA BLG. 010

ORDINANSA SA PAGTATAYO, PANGANGALAGA AT PANGANGASIWA NG LAHAT NG URI NG BABUYAN SA BAYAN NG TUY, BATANGAS

Pinagtibay ng Sangguniang Bayan:

SEKSYON 1. Titulo. Ang Ordinansang ito ay tatawaging "Ordinansa sa Pagtatayo, Pangangalaga at Pangangasiwa ng mga Babuyan".

SEKSYON 2. Pagbababuyan. Ang pag-aalaga ng mga baboy ay isang pangkabuhayang gawain para sa dagdag na kita ng mga mamamayan.

Sa paglipas ng panahon, ang pangangailangan ng karne ng baboy ay lumalaki kaalinsabay ng pagdami ng populasyon. Kung kaya't ang dating libangang pag-aalaga ng baboy ay naging isang malaking negosyo na nangangailangan ng superbisyon ang pamamahala para sa kaayusan at kalinisan ng babuyan.

SEKSYON 3. Mga Kahulugan ng mga Terminong Ginamit sa Ordinansa.

A. **DENR *(Department of Environment and Natural Resources)*** – Ahensiya ng pamahalaan ukol sa kapaligiran at natural na yaman ng bansa

B. **MAO *(Municipal Agriculture Office)*** – Ahensiya ng lokal na pamahalaang bayan ng Tuy na siyang nangangasiwa at nagpapatupad ng mga alituntuning may kinalaman sa agrikultura tulad ng paghahalaman, paghahayupan, likas na yaman at iba pang kagaya nito.

C. **MEO *(Municipal Engineering Office)*** – Ahensiya ng lokal na pamahalaang bayan ng Tuy na siyang nangangasiwa at nagpapatupad ng mga alituntuning may kinalaman sa pagtatayo, pangangalaga, pag-iinspeksyion ng mga itinatayong mga istruktura kagaya ng mga gusali, daan, tulay, at iba pang kauri nito.

D. **MPDO *(Municipal Planning and Development Office)*** – Ahensiya ng lokal na pamahalaang bayan ng Tuy na siyang nangangasiwa sa mga plano ng pagpapaunlad ng bayan ng Tuy, gayundin ang pagbibigay ng ilang mga panuntunan sa paghahain at pagbibigay ng kaukulang permiso sa pagtatayo ng mga proyekto.

SEKSYON 4. Klasipikasyon o Uri ng Babuyan

A. <u>Ayon sa Bilang o Dami ng Inaalagaan</u>

1. Patabain/Pakarnehin na Baboy (fattener), kabilang ang *native* na baboy (*organic*)

   a. **Babuyan sa Likod-Bahay *(Backyard Piggery)*** – Ito ay isang uri ng babuyan na may isa (1) hanggang limang (5) baboy na inaalagaan para sa pansariling gamit o karagdagang kita.

   b. **Maliit na Pangnegosyong Babuyan *(Small Scale Piggery)*** - Ito ay isang uri ng babuyan na may anim (6) hanggang dalawampung (20) patabaing baboy *(fattener)* lamang.

   c. **Katamtamang Pang-negosyong Babuyan *(Medium Scale Piggery)*** - Ito ay isang uri ng babuyan na may dalawampu't isa (21) hanggang limampung (50) patabaing baboy *(fattener)* lamang.

d. **Malakihang Babuyan *(Large Scale Piggery)*** - Ito ay isang uri ng babuyan na may limampu't isa (51) pataas na patabaing baboy.

2. Inahing Baboy na gamit sa Piglet Production

a. **Babuyan sa Likod-Bahay *(Backyard Piggery)*** – Ito ay isang uri ng babuyan na may isa (1) hanggang dawalang (2) inahing baboy na inaalagaan para sa pansariling gamit o karagdagang kita.

b. **Maliit na Pangnegosyong Babuyan *(Small Scale Piggery)*** - Ito ay isang uri ng babuyan na may tatlo (3) hanggang limang (5) na inahing baboy lamang.

c. **Katamtamang Pang-negosyong Babuyan *(Medium Scale Piggery)*** - Ito ay isang uri ng babuyan na may anim (6) hanggang walong (8) inahing baboy lamang.

d. **Malakihang Babuyan *(Large Scale Piggery)*** - Ito ay isang uri ng babuyan na may siyam (9) pataas na inahing baboy.

Kung parehong inaalagaan sa babuyan ang mga patabain at inahing baboy, marapat pa ring sundin ang itinatakdang dami sang-ayon sa klasipikasyon ng babuyan na nasasaad sa Seksyon 4 (A, 1 at 2).

B. <u>Ayon sa Layunin o Paggagamitan ng Baboy</u>

1. **Patabaing Baboy *(Fattener)*** – Ang inaalagaan dito ay ang biik o maliit na anak ng baboy na aalagaan hanggang apat na (4) buwan upang gawing karne.

2. **Palahiang Baboy (Inahing Baboy)** – Ang uri nito ay ang pag-aalaga ng babaeng baboy na ang layunin ay paanakin ang mga inahing baboy kung saan ang mga anak o biik ang siyang produktong ipagbibili.

SEKSYON 5. Mga Gabay, Regulasyon at Panuntunan sa Pagtatayo at Pangangasiwa ng Babuyan.

A. Walang sinumang tao, natural o huridikal man, ang bibigyan ng permiso o pahintulot na magtayo ng babuyan sa kabayanan o *población*.

B. Walang sinumang tao, natural o huridikal man, ang bibigyan ng permiso o pahintulot ng barangay o munisipal ng walang kaukulang papeles o *requirements* na makapagtayo ng babuyan sa mga barangay.

C. Kung naunang itinayo ang babuyan at may bagong istruktura o establisyimentong itatayo na hindi naaayon sa itinakdang distansiya ng Ordinansang ito, ang naturang babuyan ay mananatili sa lokasyon nito at walang magiging paglabag.

D. Ang mga kinakailangang papeles o *requirements* at mga pamantayan at lokasyon para sa pagtatayo ng babuyan ay marapat na masunod.

1. <u>Babuyan sa Likod-Bahay</u>

a. May maayos na kulungan ng baboy
b. May pagkukunan ng tubig na malapit sa kulungan
c. May tapunan ng dumi at pinaglinisan ng kulungan (deposito)
d. Kung lima lamang ang inaalagaan ay hindi na kailangan ng permiso mula sa barangay ngunit marapat pa ring sundin ang iba pang mga panuntunan (a, b, c, at e).

e. Marapat na ang layo ng babuyan sa pinakamalapit na bahay o bahayan ay limang (5) metro.

2. Maliit na Babuyan

a. Nakasulat na permiso mula sa barangay
b. Rehistro mula sa MAO (Makipag-ugnayan sa nasabing tanggapan.)
c. May maayos na sementadong kulungan
d. May malayo na padaluyan ng tubig
e. May tapunan ng dumi o deposito
f. Marapat na ang babuyan ay hindi bababa sa labinlimang (15) metro ang layo mula sa pinakamalapit na bahay o bahayan, gusaling komersyal, paaralan, simbahan, at/o iba pang uri ng istruktura na kahalintulad ng mga nabanggit.

3. Katamtamang Pang-negosyong Babuyan

a. May resulta ng *public hearing* sa barangay na may pagpayag ukol sa pagtatayo ng babuyan.
b. Sertipikasyon o resolusyon ng Sangguniang Barangay na pumapayag na maitayo ang babuyan.
c. Permiso mula sa Pamahalaang Bayan (*Business Permit*)
d. Inaprubahang disenyo ng mga gusaling paglalagyan ng mga aalagaang baboy mula sa MEO. Kabilang dito ang pagkukunan at daluyan ng tubig, tapunan ng dumi o deposito ang ibang dapat isaalang-alang sa pagtatayo ng babuyan.
e. Marapat na ang babuyan ay hindi bababa sa limampung (50) metro ang layo sa pinakamalapit na bahay o bahayan, gusaling komersyal, paaralan, simbahan, at/o iba pang uri ng establisyimento na kahalintulad ng mga nabanggit.

4. Malakihang Babuyan

a. May resulta ng *public hearing* sa barangay na may pagpayag ukol sa pagtatayo ng babuyan.
b. Sertipikasyon o resolusyon ng Sangguniang Barangay na pumapayag na maitayo ang babuyan.
c. Permiso mula sa Pamahaalang Bayan (*Business Permit*)
d. Mga papeles mula sa DENR
e. Inaprubahang disenyo ng mga gusaling paglalagyan ng mga aalagaang baboy mula sa MEO. Kabilang dito ang pagkukunan at daluyan ng tubig, tapunan ng dumi o deposito at ang ibang dapat isaalang-alang sa pagtatayo ng babuyan.
f. Marapat na ang babuyan ay hindi bababa sa dalawang daang (200) metro ang layo sa pinakamalapit na bahay o bahayan, gusaling komersyal, paaralan, simbahan, at/o iba pang uri ng establisyimento na kahalintulad ng mga nabanggit.
g. Marapat na kumuha ng Development Permit sa Pamahalaang Bayan sa pamamagitan ng Tanggapang ng Municipal Planning and Development Coordinator (MPDC).

E. Pangangalaga at Kalinisan

1. Pagkakaroon ng *septic tank* o deposito ng ihi at dumi upang hindi dumaloy sa mga ilog, kanal, at karatig na lote
2. Paggamit ng tamang kemikal upang mapigilan ang pagkakaroon ng maruming amoy at peste
3. Pagkakaroon ng tapunan o mortality pit para sa mga namamatay na baboy
4. Pagbibigay-alam sa awtoridad o *task force* ang pagkakaroon ng sakit o maramihang pagkamatay ng mga alagang baboy

SEKSYON 6. ***Administrative and Enforcement Provisions.***

1. Pagbuo ng *Municipal Monitoring Task Force*

2. Komposisyon

Chairperson:	Punong Bayan
Vice Chairperson:	Pinuno ng Tanggapan ng Pambayang Agrikultura
Miyembro:	Tagapangulo Lupon sa Agrikultura ng Sangguniang Bayan Sanitary Inspector Pinuno ng MHO Pinuno ng MENRO Pinuno ng MPDC Pinuno ng MDRRMO Hepe ng PNP Pangulo ng Liga ng mga Barangay

SEKSYON 7. Pananagutan, Paglabag at Kaparusahan. Ang sinumang may babuyan, ano man ang klasipikasyon na hindi tutupad o susunod sa mga itinatadhana ng Ordinansang ito ay may pananagutan sa batas.

A. <u>Ukol sa hindi pagsasakatuparan ng mga dokumentong kinakailangan</u>

Unang Paglabag:	Isang Libong Piso (PHP 1,000.00) Sa hindi pagsunod sa mga itinakdang panuntunan ng Ordinansang ito sang-ayon sa mga dokumentong kinakailangan.
Ikalawang Paglabag:	Isang Libo at Limang Daang Piso (PHP 1,500.00) Matapos ang ibinigay na takdang araw ay muling mag-iinspeksyon ang Municipal Monitoring Task Force at nakitang hindi pa rin naisakatuparan ang mga dokumentong kinakailangan.
Ikatlong Paglabag:	Dalawang Libo at Limang Daang Piso (PHP 2,500.00) at PAGPAPASARA ng babuyan batay sa naging rekomendasyon ng Municipal Monitoring Task Force matapos ang ginawa nilang muling pag-iinspeksyon.

B. <u>Ukol sa mga naging paglabag sa pangangasiwa at operasyon ng babuyan</u>

Unang Paglabag:	Isang Libong Piso (PHP 1,000.00) Sa hindi pagsunod sa mga itinakdang panuntunan ng Ordinansang ito sang-ayon sa tamang pangangasiwa at operasyon ng babuyan.
Ikalawang Paglabag:	Isang Libo at Limang Daang Piso (PHP 1,500.00) Matapos ang ibinigay na takdang araw ay muling mag-iinspeksyon ang Municipal Monitoring Task Force at nakitang hindi pa rin naisakatuparan ang tamang pangangasiwa at operasyon ng babuyan.
Ikatlong Paglabag:	Dalawang Libo at Limang Daang Piso (PHP 2,500.00) at PAGPAPASARA ng babuyan batay sa naging rekomendasyon ng Municipal Monitoring Task Force matapos ang ginawa nitong muling pag-inspeksyon at nakita ang naging paglabag sa pangangasiwa at operasyon ng babuyan.

SEKSYON 8. Sugnay ng Paghihiwalay *(Separability Clause)*. Kung alin man sa mga probisyon ng mga panuntunan ay nadeklarang hindi tumpak o hindi ayon sa Saligang Batas, ang natitirang bahagi o probisyon ay ituturing na balido o epektibo.

SEKSYON 9. Sugnay na Nagwawalang Bisa *(Repealing Clause)*. Ang lahat ng kautusang administratibo, mga alituntunin at regulasyon, mga sirkular, at pag-uutos na salungat sa mga probisyon ng kautusan ay pinawawalang-bisa, sinususugan, o binabago.

SEKSYON 10. Pahayag ng Hangarin sa Pagsunod sa Batas *(Declaration of Intent to Conform with Law)*. Ang Ordinansang ito ay sumasailalaim sa mga Pambansang Batas at Alituntunin na sumasakop dito.

SEKSYON 11. Pagkabisa *(Effectivity)*. Ang Ordinansang ito ay magkakabisa matapos pagtibayin. labing limang (15) araw matapos mailathala sa isang pahayagang may malawak na sirkulasyon.

PINAGTIBAY, ngayong ika-4 ng Hunyo, 2024 sa Tuy, Batangas.

Pinatutunayan ko ang kawastuan ng ordinansang nasasaad sa itaas nito na pinagtibay ng Sangguniang Bayan ng Tuy, Batangas noong ika-4 ng Hunyo, 2024.

MERLINDA P. MENDOZA
Kalihim

Patotoo:

ARMANDO P. AFABLE
Pangalawang Punong Bayan
Tagapangulo

Pinagtibay:

JOSE JECERELL C. CERRADO
Punong Bayan